TCE/MTBG/alp *Rol N°82-2026*

Santiago, tres de noviembre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°) A fojas 25 y 26, reclama don Fernando Fabián Fernández Hurtado, administrador electoral de la candidatura a concejal por la comuna de Antofagasta de doña Mariela Ilia Isabel Espinosa Rivas, contra la Resolución Final N°S000653-2026, de trece de enero de dos mil veintiséis, del Director del Servicio Electoral. Esa resolución, dictada en el procedimiento administrativo sancionatorio Rol N°O-537-2025-SCGFE, le aplicó una multa de once unidades tributarias mensuales, a beneficio fiscal, por no presentar la cuenta general de ingresos y gastos electorales de esa candidatura en las elecciones municipales de 2024. Pide que se deje sin efecto el procedimiento o se rebaje la multa;

2°) Que, el reclamante funda su reclamación en que el administrador general electoral del Partido Social Cristiano, patrocinante de la candidatura, debía rendir los gastos y no lo hizo; y en que, ante esa inactividad, él mismo presentó la cuenta, aunque fuera de plazo;

3°) Conforme al artículo 44 de la Ley N°19.884, todo candidato, a través de su administrador electoral, debe presentar la cuenta general de ingresos y gastos de campaña electoral dentro de los treinta días siguientes a la elección (artículo 47 de la misma ley), aun cuando no haya tenido ingresos ni incurrido en gastos, haciendo relación de ello. En el caso de los candidatos a concejal, el incumplimiento se sanciona con multa de cinco a catorce unidades tributarias mensuales, cuya cuantía "será determinada teniendo en cuenta su reiteración y la cantidad de electores habilitados del territorio electoral correspondiente";

4°) Que, la cuenta no se presentó dentro de plazo, según consta en el expediente (certificado de diecisiete de enero de dos mil veinticinco, foja 10). El Servicio Electoral formuló cargos al administrador electoral el veinte de mayo de dos mil veinticinco (fojas 2 y 3) y los notificó el veintidós de mayo de dos mil veinticinco (fojas 4 y 5), pero el administrador electoral no los contestó (certificado de cinco de agosto de dos mil veinticinco, foja 12).

Sin embargo, la cuenta se presentó el cinco de junio de dos mil

veinticinco (foja 17), esto es, fuera del plazo legal;

5°) Que, la presentación tardía no elimina la infracción, consumada al vencer el plazo del artículo 47 de la Ley N°19.884. Por eso no procede dejar sin efecto la multa.

Sin embargo, la rendición de la cuenta, aunque extemporánea, permite al Servicio Electoral controlar el financiamiento de la candidatura, y este Tribunal lo considera al graduar la sanción;

6°) Para determinar la cuantía de la multa, el artículo 44 de la Ley N°19.884 establece como criterios de graduación la reiteración de la infracción y la cantidad de electores habilitados;

7°) En atención a lo expuesto, a la ausencia de reiteración y a la cantidad de electores habilitados de la comuna de Antofagasta, que elige diez concejales, este Tribunal rebaja la multa aplicada por el Servicio Electoral a 9 (nueve) unidades tributarias mensuales. Esta cuantía es superior al mínimo legal, por el tamaño del electorado de la comuna, e inferior a la aplicada, porque la cuenta se rindió, aunque fuera de plazo.

Por estas consideraciones, ***se acoge parcialmente la reclamación*** deducida por don Fernando Fabián Fernández Hurtado, administrador electoral de la candidatura a concejal de doña Mariela Ilia Isabel Espinosa Rivas, sólo en cuanto se rebaja a nueve unidades tributarias mensuales la multa aplicada por la Resolución Final N°S000653-2026, de trece de enero de dos mil veintiséis, del Director del Servicio Electoral.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°82-2026.-

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 03/11/2026

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
Fecha: 03/11/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 03/11/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Mauricio Alonso Silva Cancino y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°82-2026. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 03/11/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 03 de noviembre de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 03/11/2026

CF931FAC-96A2-4170-89FB-ADAA514747A8

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.